

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5528/2533

นาย สมบูรณ์ คง เสน
วัด พระ มหาธาตุว รม หา วิหาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1368, มาตรา 1378

ป.วิ.พ. มาตรา 86

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาตรา 34

มาตรา

โจทก์กล่าวอ้างขึ้นในชั้นฎีกาโดยแนบหนังสือรับรองของปลัดอำเภอรักษา
ราชการแทนนายอำเภอมาทำฎีกาว่า พ. ถึงแก่ความตายประมาณปี พ.ศ. 2475
เป็นการนำพยานเอกสารเข้าสู่สำนวนความโดยไม่ถูกต้องตามวิธีพิจารณาความและ
จำเลยไม่มีโอกาสซักค้านเกี่ยวกับเอกสารนี้หนังสือรับรองดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้
ก่อนถึงแก่ความตาย พ. สามี ข. เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทและยกที่ดินพิพาทให้แก่วัด
จำเลย โดยให้ ข. มีสิทธิเก็บกินตลอดชีวิต จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วให้ ข.
นำออกให้เช่าหาประโยชน์ตามเจตนาของ พ. ข. ก็ยอมรับสิทธิของจำเลยโดยระบุใน
สัญญาเช่าว่าที่ดินที่ให้เช่าเป็นของวัดจำเลย ที่ดินพิพาทตก เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด
จำเลย นับแต่ พ. ยกให้และจำเลยรับไว้แล้วเป็นต้นมา ข. เป็นเพียงผู้ครอบครอง
แทน ส่วน จ. หาได้ครอบครองไม่แม้ต่อมา ข. และ จ. จะได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์
และโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทสืบต่อมา วัดจำเลยก็ยังมีสิทธิครอบครองเช่นเดิม
เพราะโจทก์ต้องห้ามมิให้ยกอายุความต่อสู้กับวัดในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่ธรณีสงฆ์
ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ มาตรา 34 การที่จำเลยได้ที่ดินพิพาทมา และสละบางส่วนไป

โดยไม่ได้ลงทะเบียนการได้มาและจำหน่ายออกไปจากทะเบียนตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2511) ออกตามความใน พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฯ หาเป็นเหตุให้จำเลยเสียสิทธิในที่ดินพิพาทที่ได้รับมาไม่.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โจทก์ซื้อที่ดินจาก นางเจิม จิระสถิตย์ และนางเขียวหวาน วัชรกาญจน์ 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเข้าครอบครองทำประโยชน์ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2526 โจทก์ไป ยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินออกไปทำการรังวัดสอบเขตแล้วจำเลย ได้คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของโจทก์ และจำเลยได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวด้วย เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า ที่ดินตามแผนที่เอกสาร ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยไปยื่นคำร้องขอ ถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาท ถ้าไม่ไปให้ถือว่าคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของ จำเลย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่นายพุ่ม วัชรกาญจน์ ยกให้เป็นที่ดินสงฆ์ของวัดจำเลยเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว นางเจิม และนางเขียวหวานไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทไม่มีอำนาจที่จะขายได้ จำเลยได้ครอบ ครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทติดต่อกันมาประมาณ 50 ปี โจทก์หรือบุคคลใดมิได้ โต้แย้งและฟ้องร้องภายใน 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความฟ้องร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า นายพุ่มสามีนางเขียวหวานไม่เคยเป็น
เจ้าของที่ดินพิพาทเพราะนายพุ่มถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2475
และนางเขียวหวานเพิ่งซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายผัน มณีสุวรรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2493
ตามเอกสารหมาย จ.17 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 นางเขียวหวานกับนางเจิม จิระ
สทิพย์ บุตรสาวได้ขายให้โจทก์ ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 ศาลฎีกาเห็นว่า
ในข้อนี้โจทก์ไม่มีคำพยานบุคคลและพยานเอกสารใดมาสืบแสดงว่านายพุ่มถึงแก่
ความตายตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2475 โจทก์เพิ่งกล่าวอ้างขึ้นในชั้นฎีกา และแนบ
หนังสือรับรองของปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอมาทำฎีกาว่านายพุ่ม
ถึงแก่ความตายประมาณปี พ.ศ. 2475 เป็นการนำพยานเอกสารเข้าสู่สำนวนความ
โดยไม่ถูกต้องตามวิธีพิจารณาความและจำเลยไม่มีโอกาสซักค้านเกี่ยวกับเอกสารนี้
หนังสือรับรองดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้... สรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นอันฟังได้ว่า ก่อน
ถึงแก่ความตายนายพุ่มสามีนางเขียวหวานเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท และนายพุ่มได้ยก
ที่ดินให้แก่วัดจำเลยแล้วโดยให้นางเขียวหวานมีสิทธิเก็บกินตลอดชีวิต และจำเลย
ก็ได้ครอบครองที่ดินพิพาทแล้ว นายเขียวหวานก็ยอมรับสิทธิของจำเลยด้วยดีแล้ว
โดยเมื่อแบ่งที่ดินพิพาทแล้วนางเขียวหวานก็ยอมรับสิทธิของจำเลยด้วยดีแล้ว โดย
เมื่อแบ่งที่ดินพิพาทให้เช่าเป็นล๊อค ๆ ก็ได้ระบุในสัญญาเช่าหลายฉบับว่าที่ดินที่ให้เช่า
นั้นเป็นที่ดินของวัดจำเลย ส่วนการที่จำเลยได้ที่ดินพิพาทมาและสละที่ดินพิพาทบาง
ส่วนไปโดยไม่ได้ลงทะเบียนการได้มาและจำหน่ายออกไปจากทะเบียนตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.

2505 นั้น หาได้เป็นเหตุให้จำเลยเสียสิทธิในที่ดินพิพาทที่ได้รับมาไม่ ที่ดินพิพาทได้ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดจำเลยตั้งแต่นายพุ่มยกให้และจำเลยรับไว้แล้วเป็นต้นมา นางเขียวหวานเป็นเพียงผู้ครอบครองแทน ส่วนนางเจิมหาได้ครอบครองไม่แม้ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2523 นางเขียวหวานและนางเจิมจะได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 และโจทก์ได้ครอบครองที่ดินพิพาทสืบต่อมาก็ตาม วัดจำเลยก็ยังคงมีสิทธิครอบครองเช่นเดิมเพราะโจทก์ต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34..."

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-เธียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง บัญญัติกำหนดให้ต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง กำหนดเวลาหนึ่งปีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันตลอดมาว่าเป็นกำหนดเวลาสำหรับฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองทรัพย์สินมิใช่อายุความแต่เป็นบทบังคับให้ผู้ครอบครองฟ้องคดี หากไม่ฟ้องภายในกำหนดก็หมดสิทธิฟ้อง และ	

หมดสิทธิครอบครอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2300/2527 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 วรรคสอง กฎหมายใช้คำว่า "ต้องฟ้องภายในหนึ่งปี" เป็นบทบังคับเรื่องกำหนดเวลาสำหรับฟ้อง หากไม่ฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็หมดสิทธิฟ้อง คือโจทก์ย่อมหมดสิทธิครอบครองที่พิพาทเมื่อหมดสิทธิครอบครองเสียแล้ว อำนาจฟ้องเรียกคืนที่พิพาทก็ไม่มีฉะนั้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 1375 จึงเป็นระยะเวลาให้สิทธิฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินมือเปล่าไม่ใช่เรื่องอายุความเพราะอายุความนั้นเป็นเรื่องขณะฟังสิทธิเรียกร้องยังมีอยู่แต่ไม่ใช่สิทธินั้นบังคับเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงขาดอายุความห้ามมิให้ฟ้องร้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2525 กำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้โจทก์จำเลยพิพาทโต้เถียงอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่า ไม่มีหนังสือสำคัญ สำหรับที่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า เดิมที่พิพาทเป็นของนายพุ่มวัชรกาญจน์นายพุ่มยกให้วัดจำเลยโดยให้นางเขียวหวานวัชรกาญจน์ภริยานายพุ่มมีสิทธิเก็บกินตลอดชีวิต วัดจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วโดยนางเขียวหวานครอบครองแทน ส่วนนางเจิมไม่ได้ครอบครองดังนี้ นางเขียวหวานซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ครอบครองแทนและนางเจิมย่อมไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท ไม่อาจนำไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้ใดได้ การที่โจทก์รับโอนที่พิพาทโดยซื้อมาจากบุคคลทั้งสองจึงเป็นการรับโอนจากผู้ไม่มีสิทธิ โจทก์ย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองซึ่งสอดคล้องกับหลักสุภาษิตกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน (An assignee is clothed with rights of his assignor) ดังนั้นการครอบครองที่ดินพิพาทตามสัญญาซื้อขายที่ทำกับนางเขียวหวานและนางเจิม จึงเป็นการครอบครองโดยการสืบสิทธิไปจากผู้ขายไม่มีผลผูกพันเจ้าของ ไม่ว่าจะนานสักเพียงใดก็เป็นการครอบครองแทนจำเลยผู้เป็นเจ้าของ และถือไม่ได้ว่าโจทก์แย่งการครอบครองจากจำเลยเพราะโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวเปลี่ยนเจตนายึดถือครอบครองมาเป็นการยึดถือเพื่อตนไปยังจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1381 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1944/2520 ที่พิพาทเป็นที่นามือเปล่าของจำเลย ฝากให้ ส.ดูแลแทนเมื่อส. นำไปขายให้แก่โจทก์โดยจำเลยมิได้รู้เห็นหรือยินยอม จึง เป็นการที่โจทก์ซื้อจากผู้ไม่มีสิทธิที่จะขายแก่ตนได้ การครอบครองของโจทก์ในนา พินาทหลังจากการซื้อขายซึ่งไม่มีผลผูกพันจำเลยไม่ว่าจะนานสักเพียงใดก็เป็นการ ครอบครองแทนจำเลยผู้เป็นเจ้าของ โจทก์ไม่ได้สิทธิครอบครอง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1150/2531 ผู้ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นจะแย้งการครอบครองทรัพย์สินนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าว เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามมาตรา 1381 เสียก่อน เมื่อการซื้อที่ดินพิพาทจาก นางเขียวหวานและนางเจิมไม่ทำให้โจทก์ได้สิทธิครอบครอง และถือไม่ได้ว่าโจทก์ก็ แยกการครอบครองจากจำเลย นับแต่วันที่โจทก์ซื้อและครอบครองที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526 ดังกล่าวผู้บันทึกมีความเห็นด้วยความเคารพต่อคำ พินาทศาลฎีกาว่า เหตุผลที่ทำให้โจทก์ไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทที่กล่าวมาข้าง ต้นมีน้ำหนักพอเพียงแล้ว การยกเอาข้อห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดในเรื่อง ทรัพย์สินอันเป็นที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34 เป็นเหตุผลสนับสนุนด้วยอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยและสับสนได้ว่า ศาล ฎีกาวินิจฉัยกลับหลักตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมเกี่ยวกับกำหนดเวลาฟ้องเอา คืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 โดยเห็น ว่าเป็นอายุความหรือไม่. อำนวยโอภาพันธุ์.